长沙胜天快递有限公司“8.25”道路 交通事故调查报告

发布日期：2022-05-10 来源：区应急局 字体大小：大 中 小

2021年8月25日3时59分许，长沙胜天快递有限公司驾驶员刘良环驾驶湘AD31979号轻型厢式货车，在长沙市雨花区东二环由北往南行驶市场灯饰城前路段，发生追尾交通事故，后经救治无效死亡。事故发生后雨花区政府高度重视，于9月30日依法成立事故调查组，事故调查组查、查阅资料、进行相关鉴定和询问有关人员，查明了事故原因，分析了事故责任，认定了事故性质，提出了对事故责任单位和人员的处理建施。

一、基本情况

（一）长沙胜天快递有限公司

该公司2018年9月7日成立，2018年9月7日核发营业执照统一社会信用代码91430105MA4PX2PCX7，法定代表人游锦立，营业场所是长新河街道伍家岭路87号君悦香邸11栋，营业期限2018年9月7日至2068年9月6日。

（二）刘良环基本情况

刘良环，男，xxx年x月x日出生，汉族，小学教育文化程度，户籍所在地湖南省xxxxxxxxxxxxxxxxx，居民身份证号码430xxxxxxxxxxxxx号码430xxxxxxxxxxxxxxxx，准驾车型C1，驾驶证状态：计满12分、违法未处理、扣留，停止使用。

（三）湘AD31979号轻型厢式货车

湘AD31979号轻型厢式货车，车主为长沙准点到供应链有限公司，投保渤海财产保险有限公司强制保险，保险止于2021年12月15日。该天快递有限公司租用。

（四）事故基本经过

2021年8月25日3时59分许，刘良环驾驶湘AD31979号轻型厢式货车沿长沙市雨花区东二环由北往南行驶至高桥建材市场灯饰城前路段时驾驶湘AC4272号中型专项作业车在此处清洗中心护栏，发生湘AAD31979号轻型厢式货车前部与湘AC4272号中型专项作业车尾部相撞，造成刘良环死亡的交通事故。

（五）相关的鉴定情况

1、湘迪安司鉴中心【2021】病鉴字第325号司法鉴定意见书（湖南省迪安司法鉴定中心）证实：被鉴定人刘良环符合道路交通事故致颅脑

2、长公物鉴（理化）字[2021]3395号理化检验报告(长沙市公安局物证鉴定所)证实：经检验，刘良环血液中未检出乙醇。

3、湘迪安司鉴中心【2021】痕鉴字第1015-1号（湖南省迪安司法鉴定中心）司法鉴定意见书，证实：现有条件无法计算湘AC427货专项作业车与湘AD31979号轻型厢式货车事故时的行驶速度，通过湘AD31979号轻型厢式货车变形量计算两车事故时速度差约为52.7 km/

4、湘迪安司鉴中心【2021】痕鉴字第1015-2号（湖南省迪安司法鉴定中心）司法鉴定意见书，证实：湘AD31979号轻型厢式货车转向系、照明、信号装置机件碰撞损坏严重，不具备车辆技术状况检测条件。湘AC4272号中型非载货专项作业车灯光、信号装置除右侧尾灯不外，其余未见异常。

（六）交警对事故责任认定

雨花区交警大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》第六十条的规定，认定刘良环在驾驶证被扣留期间驾驶机动车上路行驶未与前车离，负该起事故的全部责任，道路交通事故认定书编号第430111120210000232号。

二、事故的性质

通过调查，该起事故属于一般生产经营性道路交通事故。

三、事故的原因

（一）直接原因

刘良环在驾驶证被扣留期间驾驶机动车上路行驶未与前车保持安全距离，是引发该起交通事故的直接原因。

（二）间接原因

1、长沙胜天快递有限公司

该单位未履行安全生产主体责任，未建立安全管理制度、安全教育制度、岗位责任制等法律法规规定的规章制度，未按照规定安排人员负
作，是事故发生的间接原因之一。

2、长沙胜天快递有限公司法人游锦立

游锦立未履行法定职责，未能组织和参与拟定本单位安全生产规章制度，未有效开展隐患排查，对单位所聘用的驾驶员驾驶证无效的情况
故发生的间接原因之一。

四、对相关责任单位和人员的处理建议

（一）建议移送处理的单位和人员

因该案涉案单位（长沙胜天快递有限公司）注册地及实际经营场所均在长沙市开福区，建议由长沙市开福区有关部门依法对该单位和单位

（二）建议免除责任追究的人员

刘良环在驾驶证被扣留期间驾驶机动车上路行驶未与前车保持安全距离，导致发生事故，鉴于其在事故中死亡，建议免除对其责任的追究

五、防范建议和措施

（一）强化企业安全生产主体责任。交通运输生产经营单位、安全生产主要负责人以及相关管理人员要加强对驾驶员的安全教育和培训，
安全意识，要对驾驶员的安全驾驶、文明驾驶行为实施动态管理，及时了解掌握情况。要对驾驶员档案信息实行跟踪管理，及时掌握驾驶员
况，杜绝驾驶员的驾驶证被暂扣、吊销情况时仍驾驶机动车上路行驶。

（二）切实加强快递运输行业监管力度。区交运局要加强对快递运输企业安全生产主体责任落实情况的监管；区交警大队要严厉查处快递
闯红灯、驾车打电话（查看信息、微信等）、不按交通指示标线行驶等违法行为；各街道镇要对辖区内快递公司加强属地监管，对快递企业建
制度，会同相关职能部门对不符合安全生产条件的快递企业进行关停整改。通过监督、执法处罚等倒逼企业严格落实安全生产主体责任。

（三）鼓励快递企业进行安全生产信息化管理。快递企业应加大对运输安全的经费的投入，为运输车辆加装GPS、360度可视、驾驶室视
设备，提高运输安全，鼓励有条件的企业建立后台实时跟踪管理平台，建立专人值守，实时监督驾驶员不按规定路线行驶、闯禁、驾驶机动车
话、超速行驶等不安全驾驶行为，并及时作出提醒，减少交通运输违章行为，达到预防事故的目的。

扫一扫在手机打开当前页